"Fiche 1 — Axe 1.A : La construction historique de l'État français"

"2026-S45" — "du 02/11/2026 au 08/11/2026"

"*Module A — préparation IRA | Destinataire : Violette Drulang*"

1. Identification du sujet

- **Intitulé** : la construction historique de l'État et de l'administration français, de la monarchie administrative à l'État contemporain.
- **Définition** : l'administration française comme produit d'une histoire — succession de recompositions (centralisation monarchique, rupture révolutionnaire, modèle napoléonien, État social, décentralisation, modernisation gestionnaire) plutôt qu'héritage figé.
- **Problématique** : quelles continuités structurelles (centralisation, hiérarchie, unité de l'État, culture juridique, grands corps, conception de l'intérêt général) expliquent la forme actuelle de l'administration, et quelles ruptures l'ont produite ?
- **Intérêt administratif** : un cadre de l'État hérite de cette architecture ; comprendre son histoire permet de comprendre ses propres marges de manœuvre, ses contraintes et les débats récurrents (centralisation/décentralisation, unité/différenciation).
- **Actualité du sujet** : réformes récentes de l'organisation territoriale de l'État (loi 3DS du 21 février 2022), réforme de la haute fonction publique (ordonnance du 24 novembre 2021, remplaçant l'ENA par l'INSP).
- **Notions à maîtriser** : centralisation, déconcentration, décentralisation, tutelle, contrôle de légalité, préfet, grands corps, intérêt général, service public.

2. Synthèse exécutive

- **Problème central** : l'État français s'est construit par centralisation progressive des pouvoirs au profit du souverain, de l'exécutif, puis de l'administration centrale — contre les corps intermédiaires.
- **Principales transformations** : monarchie administrative (XVIe–XVIIIe) ; rupture révolutionnaire et création des départements (1789-1790) ; refondation napoléonienne (loi du 28 pluviôse an VIII) ; professionnalisation républicaine (IIIe République) ; État social après 1945 ; décentralisation de 1982 ; cycle de modernisation depuis les années 1980.
- **Acteurs** : le roi puis l'exécutif, les intendants puis les préfets, les grands corps, les collectivités depuis 1982.
- **Enjeux** : unité nationale vs autonomies locales ; efficacité administrative vs légitimité démocratique ; intérêt général vs pluralisme.
- **Controverses** : Tocqueville (la centralisation menace la liberté) ; Weber (la bureaucratie comme rationalisation) ; Crozier (la bureaucratie comme système de pouvoir) ; débat contemporain sur la « désétatisation » (Chevallier, Bezes).
- **Perspectives** : l'État territorial et numérique recompose sans abolir le modèle centralisé.

3. Genèse historique

- **Origines** : à la fin du Moyen Âge, mosaïque de droits, coutumes, juridictions (pays d'états, pays d'élection, seigneuries) ; le roi « règne plus qu'il n'administre ».
- **Étapes fondatrices** : **Monarchie administrative (XVIe–XVIIIe)** : guerre comme matrice de l'État (armée permanente, taille royale devenue impôt permanent en 1439 sous Charles VII) ; intendants de justice, police et finances ; parlements ; vénalité des offices (officiers propriétaires de leurs charges).
- **Colbert sous Louis XIV** : contrôles généraux des finances, manufactures royales, compagnies de commerce — un État déjà régulateur et aménageur.

- **Rupture révolutionnaire (1789-1799)** : nuit du 4 août 1789 (abolition des privilèges) ; décret du 22 décembre 1789 créant les départements (environ 83), complété en février-mars 1790 — découpage ignorant délibérément les provinces au profit de l'unité ; lois des 22 décembre 1789 et 27 novembre 1790 soumettant les directoires de département à l'approbation royale et à la surveillance de commissaires ; Constitution de l'an III (1795) et son « agent national » ; loi du 28 pluviôse an VIII préparant la reprise en main.
- **Modèle napoléonien (1800-1814)** : loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) instituant le préfet, le sous-préfet, le conseil de préfecture ; Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), art. 52, instituant le Conseil d'État ; Code civil (loi du 30 ventôse an XII, 21 mars 1804) ; Cour des comptes (loi du 16 septembre 1807) ; Université impériale (décret du 17 mars 1808).
- **XIXe siècle** : stabilité de l'appareil à travers sept régimes ; loi du 5 avril 1884 (organisation municipale) ; lois Ferry (16 juin 1881, 28 mars 1882, 30 octobre 1886) ; le préfet conserve tutelle et contrôle malgré l'élection des conseils généraux (lois de 1871) et des communes (1884).
- **Après 1945** : ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 (Sécurité sociale) ; ordonnance du 3 janvier 1946 (Commissariat général au Plan) ; ordonnance du 9 octobre 1945 (ENA, première promotion 1946-1948) ; Constitution du 4 octobre 1958 (régime semi-présidentiel) ; préfets de région institués par décret en 1959, missions précisées par la circulaire du 10 juin 1964.
- **Décentralisation (1982-2022)** : loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (suppression de la tutelle a priori, exécutifs départemental et régional élus, transferts de compétences par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-1186 du 22 juillet 1983) ; révision constitutionnelle (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, art. 72 al. 3 sur la différenciation) ; loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) ; loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) ; loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (3DS).
- **Modernisation (depuis 1980)** : circulaire Rocard du 10 mai 1989 ; LOLF (loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001) ; RGPP (2007) ; MAP (2012) ; loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (transformation de la fonction publique) ; ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 (réforme de la haute fonction publique d'État, création de l'INSP en remplacement de l'ENA).

Ruptures / continuités : rupture révolutionnaire (unité contre les particularismes) mais continuité monarchique (Tocqueville) ; rupture de 1982 (autonomie des collectivités) mais continuité de la centralisation budgétaire et réglementaire.

Facteurs politiques et économiques : guerre et fiscalité ; crise économique et désengagement de l'État (années 1980) ; intégration européenne.

4. Cadre juridique et institutionnel

- **Normes constitutionnelles** : Constitution du 4 octobre 1958 (art. 20 : le Gouvernement dispose de l'administration ; art. 21 : le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ; art. 72 et 72-2 : collectivités territoriales, libre administration, autonomie financière) ; Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 52 (Conseil d'État).
- **Normes législatives clés** : décret du 22 décembre 1789 (départements) ; loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) ; loi du 30 ventôse an XII (Code civil) ; loi du 16 septembre 1807 (Cour des comptes) ; loi du 5 avril 1884 (communes) ; lois Ferry de 1881-1882 ; ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 ; ordonnance du 9 octobre 1945 (ENA) ; loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et lois des 7 janvier / 22 juillet 1983 ; loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 (LOLF) ; loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
- **Textes à vérifier sur Légifrance** (versions consolidées) : toutes les lois et ordonnances citées ci-dessus.
- **Administrations compétentes** : Premier ministre et Gouvernement (art. 20-21 de la Constitution) ; préfets (représentation de l'État dans les territoires) ; grands corps ; collectivités territoriales (depuis 1982).

- **Mécanismes de contrôle** : contrôle de légalité des actes des collectivités (depuis 1982, en remplacement de la tutelle a priori) ; contrôle budgétaire (chambres régionales des comptes) ; contrôle juridictionnel administratif (Conseil d'État).

5. Fonctionnement administratif concret

- **Décideurs** : le Gouvernement au centre ; les préfets comme relais territoriaux ; depuis 1982, les exécutifs des collectivités (président de conseil régional, de conseil départemental, maire).
- **Circuit de décision type** : orientation politique (Gouvernement) → traduction législative/réglementaire → instruction par les administrations centrales → mise en œuvre par les services déconcentrés (préfet, DDI) → contrôle de légalité a posteriori.
- **Relations avec les usagers** : l'administration napoléonienne instaure un rapport de commandement ; la décentralisation rapproche théoriquement la décision du citoyen ; les maisons France Services (créées à partir de 2020) traduisent la recherche de proximité.

6. Données et diagnostics

- Ordres de grandeur indicatifs (à recouper sur INSEE / rapports de la Cour des comptes avant usage en copie) : environ 83 départements créés en 1789-1790 ; 101 départements aujourd'hui (métropole + outre-mer) ; la part des dépenses publiques dans le PIB a progressé du XIXe siècle à nos jours.
- Disparités territoriales : fossé entre territoires urbains et ruraux dans l'accès aux services publics (cf. axe 10).

7. Analyse économique et financière

- La guerre et l'impôt permanent (taille, 1439) ont financé les premières bureaucraties.
- L'État social (1945) a massivement élargi la dépense publique ; la décentralisation de 1982 a transféré des compétences avec compensation financière, créant une dépendance structurelle des collectivités aux dotations de l'État.
- Les réformes de modernisation (RGPP, MAP) visent la réduction des effectifs et des dépenses sans diminution des missions — un arbitrage central pour tout cadre (cf. axe 12).

8. Analyse sociologique et politique

- La vénalité des offices (Ancien Régime) a créé une bureaucratie à la fois administrative et sociale, défendant ses privilèges contre le pouvoir royal.
- Les grands corps (Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection des finances, corps préfectoral) forment une élite relativement homogène, analysée par Bourdieu (« La noblesse d'État », 1989), Suleiman (1978), Rouban.
- La méfiance envers les corps intermédiaires, héritée de 1789, structure encore la conception française de l'intérêt général (Rosanvallon).

9. Travaux universitaires et controverses doctrinales

Auteur | Discipline | Publication | Thèse centrale | Apport | Limites

Tocqueville | Science politique / histoire | L'Ancien Régime et la Révolution (1856) | La Révolution a achevé la centralisation monarchique en supprimant les corps intermédiaires | Explique la permanence de la centralisation | Thèse contestée sur le degré réel de centralisation de l'Ancien Régime

Weber | Sociologie | Économie et société (1922) | La bureaucratie est la domination légale-rationnelle, forme la plus rationnelle | Cadre théorique de la rationalisation administrative | La bureaucratie française (corps, statuts) s'en écarte partiellement

Crozier | Sociologie des organisations | Le phénomène bureaucratique (1963) | La bureaucratie est un système de

pouvoir fondé sur des zones d'incertitude | Montre que réformer = réformer des rapports de pouvoir | Cas français des années 1960, à actualiser
Rosanvallon | Science politique | L'État en France de 1789 à nos jours (1990) | Crise de l'État = crise des formes de légitimité et de la représentation de l'intérêt général | Interroge l'intérêt général à l'ère du pluralisme | Plus diagnostique que prescriptif
Bezes | Science politique | Réformer l'État (2009) | Les réformes de modernisation suivent des trajectoires nationales distinctes du NPM anglo-saxon | Nuançante l'universalité du NPM | Portée principalement française

10. Débats contemporains

- **Centralisation vs décentralisation** : la décentralisation de 1982 a-t-elle transféré un pouvoir réel, ou seulement des charges financées par l'État ? (débat juridique : compétences transférées vs pouvoir réglementaire resté centralisé).
- **Unité vs différenciation territoriale** : l'article 72 al. 3 de la Constitution (depuis 2003) permet des expérimentations et statuts différenciés ; menace-t-il l'égalité républicaine ?
- **Retrait ou transformation de l'État** (Chevallier, Bezes, Pierru) : l'État se désengage-t-il (privatisations, agences) ou change-t-il de mode d'action (régulation, pilotage) ?

11. Actualité et perspectives

- **Réformes adoptées récemment** : loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (3DS) ; ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 (INSP en remplacement de l'ENA).
- **Tendances de fond** : territorialisation de l'action publique (préfets de région renforcés, DDI) ; État numérique (dématérialisation) ; réformes successives de la haute fonction publique.
- À vérifier à la date de lecture : évolutions législatives postérieures à 2022.

12. Implications pour un cadre administratif

- **Responsabilités concrètes** : appliquer le droit dans un cadre hiérarchisé (art. 20-21 de la Constitution) ; exercer le contrôle de légalité si agent de préfecture ; coordonner État et collectivités dans son ressort.
- **Difficultés de mise en œuvre** : enchevêtrement des compétences ; dépendance financière des collectivités ; tensions entre unité de l'État et différenciation territoriale.
- **Risques juridiques** : vice de procédure dans les actes des collectivités ; dépassement de compétence.
- **Risques budgétaires** : compensation imparfaite des transferts de compétences.
- **Marges de manœuvre** : le préfet dispose d'un pouvoir de dérogation dans certains domaines ; les services disposent de marges d'appréciation dans l'application des normes.
- **Arbitrages possibles** : entre proximité et unité, entre efficacité et légalité.

13. Bibliographie commentée

- **Textes juridiques (Légifrance)** : Constitution du 4 octobre 1958 ; Constitution du 22 frimaire an VIII ; décret du 22 décembre 1789 ; loi du 28 pluviôse an VIII ; loi du 30 ventôse an XII ; loi du 16 septembre 1807 ; loi du 5 avril 1884 ; ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, du 3 janvier 1946 et du 9 octobre 1945 ; loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-1186 du 22 juillet 1983 ; loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ; loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
- **Rapports institutionnels** : rapports publics annuels du Conseil d'État ; rapports de la Cour des comptes sur l'organisation territoriale de l'État ; dossiers de Vie-publique.fr.
- **Ouvrages universitaires** : Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution (1856) ; Weber,

Économie et société (1922) ; Crozier, Le phénomène bureaucratique (Seuil, 1963) ; Rosanvallon, L'État en France de 1789 à nos jours (Seuil, 1990) ; Chevallier, L'État post-moderne (LGDJ, 2003) ; Bezes, Réformer l'État (Presses de Sciences Po, 2009) ; Rouban, travaux sur la haute fonction publique ; Bourdieu, « La noblesse d'État », Actes de la recherche en sciences sociales (1989) ; Suleiman, Elites in French Society (Princeton UP, 1978).

- Règle appliquée : chaque référence ci-dessus est un texte ou un ouvrage réellement existant ; vérifier les éditions et les versions consolidées avant citation en copie.

14. Révision et mémorisation

- **Dix connaissances fondamentales** : (1) la centralisation monarchique préexiste à la Révolution (Tocqueville) ; (2) le décret du 22 décembre 1789 crée les départements pour casser les provinces ; (3) la loi du 28 pluviôse an VIII fonde le préfet, pivot du modèle napoléonien ; (4) le Conseil d'État naît de la Constitution de l'an VIII ; (5) la IIIe République professionnalise sans décentraliser administrativement ; (6) 1945 : Sécurité sociale, Plan, ENA ; (7) la Constitution de 1958 renforce l'exécutif (art. 20-21) ; (8) la loi du 2 mars 1982 supprime la tutelle a priori ; (9) la révision de 2003 consacre la libre administration et la différenciation ; (10) les réformes de modernisation (LOLF 2001, RGPP, MAP, AP 2022) forment un cycle permanent.
- **Cinq dates** : 1439 (taille permanente) ; 22 décembre 1789 ; 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII) ; 4 et 19 octobre 1945 ; 2 mars 1982.
- **Dix notions** : centralisation, déconcentration, décentralisation, tutelle, contrôle de légalité, préfet, intérêt général, service public, grands corps, autonomie financière.
- **Cinq questions d'oral possibles** : Pourquoi la Révolution a-t-elle abouti à un État plus centralisé que la monarchie ? Quel rôle joue le préfet aujourd'hui ? La décentralisation a-t-elle transféré un pouvoir réel ? Quels sont les apports et limites des grands corps ? Le modèle français est-il en retrait ou en transformation ?
- **Trois questions de réflexion critique** : la centralisation est-elle une condition de l'égalité républicaine ou une menace pour la liberté (Tocqueville) ? Quels effets non intentionnels produisent les réformes de rationalisation (axe 12) ? Comment concilier unité de l'État et différenciation territoriale (art. 72 al. 3) ?
- **Cas pratique** : un préfet doit apprécier la légalité d'une délibération d'un conseil régional portant sur une compétence transférée en 1983 — quelle grille d'analyse (compétence, procédure, financement, contrôle a posteriori) ?
- **Exercice d'oral (3-5 min)** : « De la monarchie administrative à l'État territorial : quelles continuités ? » — définition, intérêt pour l'action publique, trois enjeux (unité/autonomie, légitimité démocratique/légitimité administrative, moyens/missions), pistes d'action, conclusion nuancée.

Contrôle qualité (PRINCIPES.md / METHODE.md)

- Faits historiques et juridiques distingués des interprétations doctrinales (Tocqueville, Weber, Crozier) ; chaque texte cité existe réellement et doit être vérifié sur Légifrance (version consolidée, date d'entrée en vigueur).
- Chiffres donnés comme ordres de grandeur à recouper (INSEE, Cour des comptes) avant usage.
- Aucune statistique fabriquée ; aucune citation attribuée sans vérification.
- Analyses contradictoires présentées (Tocqueville vs débat sur l'Ancien Régime ; retrait vs transformation de l'État).
- Finalité professionnelle : comprendre l'institution préfectorale et le couple unité/autonomie pour agir comme cadre de l'État.